

1500065-43.2022.8.26.0585

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: LUCAS SILVA BARRETTO

Comarca: Teodoro Sampaio

Foro: Foro de Teodoro Sampaio

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 24/07/2022

... do Estado de São Paulo:

"Habeas Corpus. Tráfico ilícito de drogas. Sentença condenatória. Pedido de apelo em liberdade. Inadmissibilidade. Paciente permaneceu sob custódia do Estado durante a instrução processual. Ordem denegada" (HC nº 0276546-35.2011.8.26.0000, Rel. Des. Walter de Almeida Guilherme, j. 16/02/2012, V.U.).

E do Superior Tribunal de Justiça:

"A despeito do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Teodoro Sampaio

Foro de Teodoro Sampaio

Vara Única

Avenida Manoel Guirado Segura, Nº 2080, Teodoro Sampaio-SP - cep 19280-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500065-43.2022.8.26.0585 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500065-43.2022.8.26.0585

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2060589/2022 - DEL.POL.TEODORO SAMPAIO, 23381533 -

DEL.POL.TEODORO SAMPAIO, 2060589 - DEL.POL.TEODORO SAMPAIO

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

ÉVERTON MOREIRA SANTOS MESQUITA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCAS SILVA BARRETTO

Sentença

Vistos.

Relatório

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ajuizou a presente ação penal porque, em 4 de março de 2022, por volta das 6h, na Rua Salvador Moreno Munhoz, 1685, nesta cidade e comarca de Teodoro Sampaio/SP, JOSÉ APARECIDO DA SILVA, qualificado à fl. 9, e ÉVERTON MOREIRA SANTOS MESQUITA, qualificado à fl. 8, em concurso de agentes, com unidade de desígnios, um aderindo ao plano delituoso do outro, contribuindo cada qual para a consecução da empreitada criminoso, com consciência e vontade orientada à prática delitativa, plenamente cientes da reprovabilidade de suas condutas, subtraíram para proveito comum, exercida com simulação de estar armado, a

quantia de R\$ 200,00 (duzentos reais) em espécie, pertencente à vítima Francielen Thais Lourenço.

A denúncia foi recebida, os réus apresentaram resposta à acusação a fls. 208.

Após confirmação do recebimento da denúncia, foi realizada audiência de instrução, debates e julgamento, com colheita de prova oral e interrogatório dos réus.

Em suas alegações finais o Ministério Público postulou a condenação dos acusados nos exatos termos da denúncia.

Por sua vez, a defesa do réu José Aparecido pugnou pela absolvição do acusado em virtude da insuficiência de provas, bem como fez considerações subsidiárias a respeito da pena.

Por fim, a defesa do réu Everton pugnou pela absolvição do acusado em virtude da insuficiência probatória, também tecendo considerações subsidiárias a respeito da pena.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Fundamentação

O presente processo está em ordem, inexistindo irregularidade ou nulidade a sanar, sendo certo, por outro lado, que as condições da ação penal e os pressupostos processuais estão preenchidos, impondo-se, pois, o julgamento do mérito.

No mérito, a ação penal é procedente.

A materialidade dos delitos está comprovada nos autos, a teor do auto de prisão em flagrante (fl. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 10/13), auto de reconhecimento de pessoa (fls. 79), bem como pela prova oral colhida.

A autoria é incontestada e recai, sem sombra de dúvidas, sobre os ombros dos réus.

Em juízo, a vítima reconheceu os acusados como os roubadores. Disse que estava parando numa padaria para comprar um lanche. Viu os réus atravessarem a rua e se aproximarem de seu carro. Um parou na porta de trás, onde estava sua filha, e o outro parou em sua porta. O acusado na sua porta estava com a mão na cintura, sendo que ordenou que saísse do carro. A vítima desligou o carro, desceu e abriu a porta para tirar sua filha. O acusado perguntou se a vítima tinha dinheiro, sendo que a vítima disse que tinha e que eles poderiam levar o que tivessem. Entregou as notas que tinha na bolsa. Começaram a chegar outros carros, sendo que o acusado disse que não queria levar o carro da vítima. Confirma que um deles indicava ter uma arma em sua cintura. Após, andando na rua, visualizou os acusados. Acionou então a polícia, que logrou abordar os acusados. Foi-lhe devolvido por volta de 15 reais, sendo que foi roubado por volta de R\$ 200,00.

Já a Testemunha Sanlley, policial militar, contou que foi acionado via COPOM, sendo que a vítima havia denunciado o roubo e narrado o que acontecera. Com base nas características da vítima, iniciaram o patrulhamento e acabaram por encontrar os acusados. Quando visualizaram as viaturas, cada um foi para uma direção. A sua viatura abordou José Aparecido, que tem o dente quebrado, que tinha por volta de 15 reais. José teria declarado que de fato pediu o dinheiro, não que roubou. Esclarece que os acusados estavam juntos quando entraram na via pública, se afastando apenas quando viram a viatura. Everton negou os fatos, dizendo que estava junto com José Aparecido mas não roubou a vítima.

A testemunha Wilker, policial militar, prestou relato semelhante a Sanlley. Conta que abordou Everton quando os réus se separaram após virem a viatura. Os réus teriam relatado que simplesmente pediram dinheiro a ela, sem fazer uso de arma. Os réus estariam próximos quando foram abordados, mas não juntos.

O réu José Aparecido nega ter cometido o roubo em questão. Estava pedindo dinheiro na rua, quando a vítima lhe deu R\$ 5,00. Everton não estava junto consigo, nem no momento do suposto crime nem quando foram abordados pela polícia. Que a vítima abriu a porta do carro, pegou a bolsa e lhe deu o dinheiro. Não sabe dizer porque está sendo acusado de roubar a vítima. Não estava com a mão na cintura ou debaixo da camiseta simulando estar armado. Que nunca pegou R\$ 200,00 reais.

O réu Everton nega ter cometido o delito em questão. Pensa que está sendo acusado por estar passando na rua no mesmo local, na data dos fatos. Estava andando na rua,

quando José lhe pediu um dinheiro, sendo que o réu disse que estava embriagado. Viu quando o réu abordou a mulher no carro. Não estava próximo de José quando foi abordado, cerca de 30 ou 40 minutos depois.

Pois. Em relação ao delito de roubo consumado, não há que se falar em insuficiência de provas para corroborar a condenação de ambos os réus. O relato firme da vítima, com o reconhecimento dos acusados em juízo, comprova com segurança que os réus participaram da conduta delitiva, e confirmam a sua autoria.

Ainda, as vestimentas que usavam os réus no momento da ação coincidem com as que utilizavam os roubadores, segundo relatos da vítima e da testemunha presencial Carlos Eduardo, ouvido em solo policial.

No mais, a vítima também reconheceu ambos os acusados como os autores do delito. Ressalto que o reconhecimento fotográfico se mostra elemento válido e apto a fundamentar a condenação criminal. Isto porque tal reconhecimento segue corroborado pelas demais evidências constantes dos autos, como as declarações da vítima e da testemunha Carlos Eduardo, que relatam com clareza e segurança e dinâmica dos fatos, bem como as características físicas dos roubadores, que são compatíveis com as dos acusados.

Ainda, o reconhecimento foi feito em juízo, sendo feito com a presença de outra pessoa, não relacionada ao delito, mas de aparência semelhante ao dos acusados. Desta feita, entendo respeitado o seguinte entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA DELITIVA E PROVA DA MATERIALIDADE. RECONHECIMENTO DE PESSOA . ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS. PRISÃO EM FLAGRANTE DO AGENTE. POSSE DOS BENS SUBTRAÍDOS E DA ARMA DE FOGO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Ainda que inadequada a impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal ou ao recurso constitucional próprio, diante do disposto no art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, o STJ considera passível de correção de ofício o flagrante constrangimento ilegal. 2. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, só é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 3. Quando as instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e das provas dos autos, inferem que a autoria delitiva de três crimes de roubo não se firmou tão somente no reconhecimento pessoal como único elemento de prova, deve-se proceder ao distinguishing em relação a acórdão do STJ em sentido diferente. 4. É válido o édito condenatório que se funda, além de no reconhecimento pessoal do agente na fase policial, em outras provas incriminatórias, como a declaração da vítima ? contendo a descrição das características físicas do roubador e riqueza de detalhes sobre os fatos ? quando corroborada pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do agente na posse dos bens subtraídos e de arma de fogo, minutos após a prática delitiva. 5. Mantém-se a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 697995 RJ 2021/0317862-0, Data de Julgamento: 24/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2022)

Tal porque, embora o reconhecimento não tenha seguido os estritos parâmetros previstos no Código de Processo Penal, veio corroborado com os demais elementos probatórios, não servindo de único elemento para a condenação, mas sim de prova hábil a, em conjunto com as demais, fundamentar a condenação dos acusados. Ademais, o reconhecimento foi feito e confirmado em juízo.

Desta feita, penso que o conjunto probatório é seguro, sendo que as evidências, analisadas em conjunto, lançam clareza sobre a dinâmica dos fatos, que restou bem delineada. Em um crime patrimonial a palavra da vítima tem especial importância, principalmente quando corroborada pelos demais elementos probatórios. Nesse sentido é a jurisprudência, inclusive do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo e do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL). CONDENAÇÃO MANTIDA.

AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ROUBO TENTADO VERSUS CONSUMADO. INVERSÃO DA POSSE. SAÍDA DA ESFERA DE DISPONIBILIDADE DA VÍTIMA. CONSUMAÇÃO DO CRIME. TEORIA DA APPREHENSIO OU AMOTIO. PLEITO DE CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, é de grande valia, especialmente quando esta descreve, com firmeza, o 'modus operandi'; A retirada do bem subtraído da esfera de vigilância da vítima, ainda que momentaneamente, em consonância com a teoria denominada 'amotio', acolhida pelo Supremo Tribunal Federal, acarreta a plena consumação do delito. (TJPR - 3ª C.Criminal - AC - 985418-4 - Curitiba - Rel.: Juiz Jefferson Alberto Johnsson - Unânime - J. 11.04.2013) (TJ-PR - APL: 9854184 PR 985418-4 (Acórdão), Relator: Juiz Jefferson Alberto Johnsson, Data de Julgamento: 11/04/2013, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ: 1092 06/05/2013) AGRADO REGIMENTAL NO AGRADO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRADO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminoso. 2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1577702 DF 2019/0268246-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2020)

ROUBO - Denúncia acolhida integralmente - Recurso defensivo buscando a absolvição por falta de provas ou a desclassificação dos fatos para o crime de furto tentado - Descabimento - Prova da autoria inquestionável diante da confissão do apearante e da palavra da vítima - Roubo devidamente tipificado - Subtração promovida mediante grave ameaça à vítima - Condenação mantida - Correção da pena, diante de evidente erro material - Prescrição punitiva operada - Recurso provido, em parte, para corrigir a pena, com extensão ao co-réu não apelante e, seguida, julgar extinta a punibilidade do réu Abson em razão da prescrição da pretensão punitiva, com recomendação. (TJ-SP - APR: 10300733000 SP, Relator: André de Almeida, Data de Julgamento: 04/04/2008, 1ª Câmara de Direito Criminal B, Data de Publicação: 11/04/2008)

Nesse sentido, a vítima foi firme ao relatar que o réu José Aparecido, atuando em conjunto com Everton, a intimidou ao colocar as mãos em baixo de sua camiseta, simulando estar portando arma de fogo, restando, deste modo, configurada a grava ameaça do crime em questão.

Desta feita, a versão do acusado José Aparecido de que apenas pediu dinheiro para a vítima e a versão de Everton de que não participou da conduta resta absolutamente desprovida de evidências.

Veja-se que a filmagem do local do fato confirma a versão da vítima de que eram duas pessoas. Ademais, não faz sentido algum que a vítima, sem sequer conhecer ou, muito menos, haver notícia de possuir qualquer desavença com os acusados, tenha se dado ao trabalho de acionar a polícia, prestar depoimentos, tanto em sede de inquérito policial quando em juízo, bem como reconhecer os acusados como roubadores, bem como que tenha inventado a alegação de que foi roubada.

Assim, em se confrontando a versão da vítima, corroborada pelo depoimento de Carlos Eduardo e da testemunha Sanlley, bem como com a filmagem do local, com as dos acusados, entendo que aquela deve prevalecer.

É inverossímil crer que a vítima se sujeitaria ao trabalho e às próprias penas da lei, inventando a história e a imputando as acusados de crime tão grave, sem que houvesse efetivamente sido roubada. De outra sorte, a versão dos acusados, que não são obrigados a dizerem a verdade, se mostra isolada e desprovida de quaisquer elementos comprobatórios.

Assim, entendo devidamente configurada a autoria do delito, restando comprovado que José Aparecido efetivamente abordou a vítima, sendo que Everton ficou ao lado do carro, vigiando e acompanhando a situação, também de maneira ameaçadora e próximo à porta do carro onde estava a filha da vítima.

Restou comprovada a circunstância de aumento de pena do concurso de agentes. É cediço que os réus agiram em unidade de desígnios, conforme o relato da vítima e da testemunha Carlos Eduardo.

Por fim, o delito se consumou, vez que o dinheiro subtraído da vítima ficou, efetivamente, em posse dos acusados, sendo que a vítima apenas recuperou parte dele.

No mais, não é caso a aplicação do princípio da insignificância, vez que se trata de delito cometido com grave ameaça à pessoa, conforme a remansosa jurisprudência pátria. Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. REVALORAÇÃO DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. 1. O exame da questão relacionada ao afastamento do princípio da insignificância em crime de roubo não é obstada pela Súmula 7/STJ, tendo em vista que constitui reavaliação jurídica de fato incontroverso pelas instâncias ordinárias, situação que, por não demandar o reexame detalhado de fatos ou provas, é plenamente admitida na via do recurso especial. 2. "A jurisprudência desta Corte é firme em assinalar que, nos crimes praticados mediante violência ou grave ameaça contra a vítima, como no roubo, não é aplicável o princípio da insignificância" (AgRg no AREsp 1013662/BA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 16/02/2017). 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no RESp: 1943163 PR 2021/0180978-2, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 14/10/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/11/2021) Destarte, as provas produzidas autorizam a certeza de que os réus se conduziram com vontade livre e consciente de perpetrar os crimes aquilatados na denúncia, não podendo ser acatada a tese da defesa de insuficiência probatória e desclassificatória.

Conclui-se, assim, que os réus realizaram conduta antijurídica, subsumível em tipo penal e, ante a sua culpabilidade, impõe-se lhes a condenação e a pena, que passo a dosar, eis que em seus benefícios não militam quaisquer justificativas ou dirimentes.

Dosimetria - Réu Everton

a) Circunstâncias judiciais (artigo 59 do Código Penal)

Partindo do mínimo legal estabelecido no artigo 157 do Código Penal, ou seja, pena de reclusão de 4 (quatro) anos e multa, passo a analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do referido diploma legal.

O réu possui maus antecedentes (fls. 95/96). Todas as demais circunstâncias são normais à espécie. Ante a presença de uma circunstância desfavorável, merece a pena ser exasperada.

Fixo a pena base do delito em 4 anos e 8 meses de reclusão e 11 dias-multa.

b) Circunstâncias atenuantes e agravantes (arts. 61 a 65 do Código Penal)

Presente a agravante da reincidência, vez que o réu possui condenação criminal dentro do período depurador (fls. 94). Ausentes circunstâncias atenuantes.

Aumento a pena em 1/6, fixando-a em 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão e 12 dias-multa.

c) Causas de aumento e diminuição

Presente a causa de aumento de pena do artigo 157, §2º, II do código penal, referente ao concurso de pessoas, vez que os réus praticaram o delito agindo em concurso e em unidade de desígnios.

Tendo em vista o concurso de apenas duas pessoas, aumento a pena no mínimo legal, em 1/3 (um terço).

Ausentes outras causas modificativas, fixo a pena definitiva em 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão e 16 (dezesesseis) dias-multa.

Dosimetria - Réu José Aparecido

a) Circunstâncias judiciais (artigo 59 do Código Penal)

Partindo do mínimo legal estabelecido no artigo 157 do Código Penal, ou seja, pena de reclusão de 4 (quatro) anos e multa, passo a analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do referido diploma legal.

O réu possui maus antecedentes (fls. 102). Todavia, deixo de valorar tal circunstância para o fazê-lo na próxima fase da dosimetria. Todas as demais circunstâncias são normais à espécie. Ante a presença de uma circunstância desfavorável, merece a pena ser exasperada.

Fixo a pena base do delito em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa.

b) Circunstâncias atenuantes e agravantes (arts. 61 a 65 do Código Penal)

Presente a agravante da reincidência, vez que o réu possui condenação criminal dentro do período depurador (fls. 102). Ausentes circunstâncias atenuantes.

Aumento a pena em 1/6, fixando-a em 4 anos e 8 meses de reclusão e 11 dias-multa.

c) Causas de aumento e diminuição

Presente a causa de aumento de pena do artigo 157, §2º, II do código penal, referente ao concurso de pessoas, vez que os réus praticaram o delito agindo em concurso e em unidade de desígnios.

Tendo em vista o concurso de apenas duas pessoas, aumento a pena no mínimo legal, em 1/3 (um terço).

Ausentes outras causas modificativas, fixo a pena definitiva em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Regime de cumprimento de pena:

Ambos os réus deverão iniciar o cumprimento de suas penas em regime fechado, tendo em vista o montante de pena aplicado e que são reincidentes, bem como possui Everton maus antecedentes, também na letra do artigo 33, §2º, a), do Código Penal. Deixo de aplicar a detração penal, pois matéria afeita ao juízo de execução penal, conforme precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

Apesar do período de prisão provisória, deixo de aplicar o art. 387, §2º, CPP. Isto porque o período de detração é aquele em que a pessoa permanece presa cautelarmente durante o curso do processo e computado na pena privativa de liberdade, devendo ser apreciado pelo Juízo das Execuções Penais, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea "c", da Lei n. 7.210/84; já o regime inicial de cumprimento de pena deve ser fixado pelo Juízo do conhecimento consoante a pena definitiva, que não deve ser influenciada pelo direito do réu à detração do tempo de prisão provisória, independentemente da fração considerada, sob pena de consagrar a detração como nova etapa da dosimetria da pena, operação vedada pelo Código Penal. Nesse sentido:

TJSP. 15ª CCrim. Apelação 0000354-06.2016.8.26.0603. Relator(a): Camargo Aranha Filho. Data do julgamento: 12/04/2018. Data de publicação: 14/04/2018.

Substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos

Incabível a substituição de pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos para ambos os réus, tendo em vista que o crime foi cometido com grave ameaça à pessoa, conforme o artigo 44, I, do código penal. Também, a reincidência dos réus impede a substituição.

Suspensão condicional da pena

Incabível o sursis, já que a quantidade de pena excede o máximo permitido para que os acusados façam jus a essa benesse, nos ditames do artigo 77 do CP, bem como pelo fato de que são reincidentes.

Manutenção da Liberdade (art. 387, § 1º, do CPP)

Os réus terão início de cumprimento de pena no regime fechado. Não vislumbro alteração nos motivos que substanciaram a decretação de suas prisões preventivas. Desse modo, deverão permanecer presos durante a fase recursal, se for o caso. Ademais, não faz sentido que os réus tenham esperado o julgamento presos e agora, condenados ao cumprimento de pena de reclusão com início em regime fechado, possam recorrer em liberdade.

Nesse sentido, a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: "Habeas Corpus. Tráfico ilícito de drogas. Sentença condenatória. Pedido de apelo em liberdade. Inadmissibilidade. Paciente permaneceu sob custódia do Estado durante

a instrução processual. Ordem denegada" (HC nº 0276546-35.2011.8.26.0000, Rel. Des. Walter de Almeida Guilherme, j. 16/02/2012, V.U.).

E do Superior Tribunal de Justiça:

"A despeito do princípio da presunção de inocência, não tem direito de recorrer em liberdade o acusado que permaneceu justificadamente preso durante toda a instrução criminal" (RHC nº23.319 MG, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 12/08/2008, Habeas Corpus nº 0193431-48.2013.8.26.0000 - Voto nº 4.455 5)

Dispositivo

Ante todo o exposto e o que mais destes autos consta, JULGO PROCEDENTE esta ação penal para:

CONDENAR o réu ÉVERTON MOREIRA SANTOS MESQUITA, como incurso no disposto no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, observadas as normas do concurso de pessoas (art. 29 do mesmo código), à pena de 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão e 16 (dezesesseis) dias-multa, cada qual em seu patamar mínimo e reajustado desde a prática delituosa.

CONDENAR o réu JOSÉ APARECIDO DA SILVA, como incurso no disposto no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, observadas as normas do concurso de pessoas (art. 29 do mesmo código), à pena 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa a, cada qual em seu patamar mínimo e reajustado desde a prática delituosa.

O regime de cumprimento da pena privativa de liberdade será o fechado, vedado quaisquer benesses.

Conforme fundamentação acima, indefiro aos réus o direito de recorrer em liberdade. Recomendem-nos à prisão onde se encontram.

Deixo de fixar valor mínimo para a reparação do prejuízo à vítima, vez que não houve contraditório a respeito.

Responderão os réus pelas custas e despesas processuais, guardados os limites da Lei 1060/50.

Expeça-se o necessário.

Após o trânsito em julgado, expeça-se a guia de recolhimento e o que mais necessário e arquivem os autos com as cautelas de estilo. Também, suspendam-se os direitos políticos dos acusados condenado, nos termos do art. 15, III, da Constituição, oficiando-se aos Juízos Eleitorais competentes. Oficie-se ao IIRGD. P.I.C.

Lucas Silva Barretto

Juiz de Direito Substituto

Teodoro Sampaio, 21 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA